BIBLIOTECA JURÍDICA · RECURSOS VISUALES

Colección de infografías mercantiles

Contratos típicos y contratos atípicos

Material visual reunido a partir del documento original.

30 recursos gráficos · Consulta y descarga

Elementos de la compraventa mercantil



1 Elementos personales

- **Vendedor:** está obligado a transferir la propiedad de las mercaderías o cosa mercantil y tiene el derecho a recibir cierta cantidad de dinero.
- **Comprador:** tiene el derecho a recibir la mercadería o cosa mercantil en propiedad y la obligación de pagar el precio.

2 Elementos reales

- La cosa mercantil o mercadería
- **El precio**

3 Elementos formales

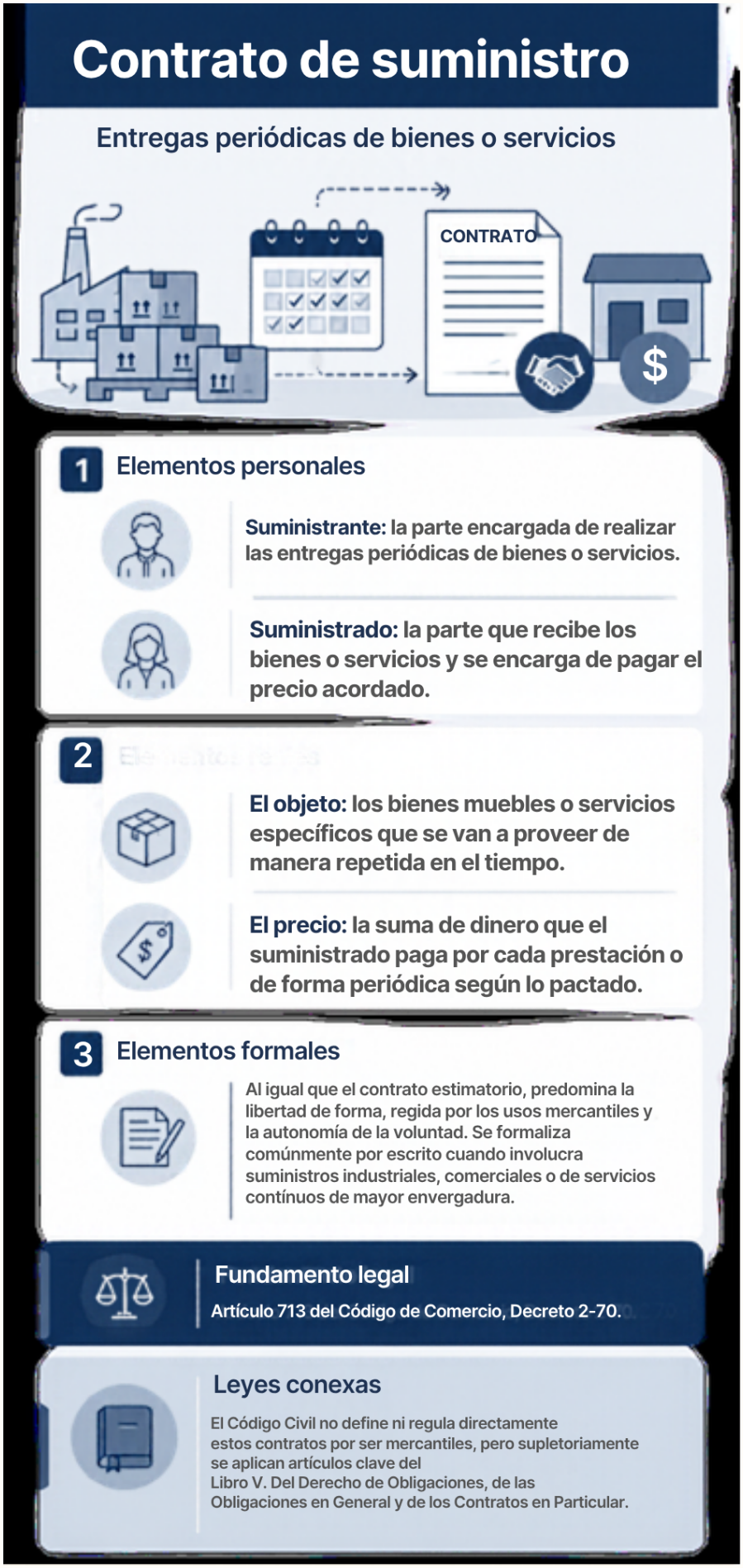
- Varían según la mercadería enajenada. Dependiendo del bien o cosa mercantil del negocio, dependerá la forma de celebración.

Fundamento legal

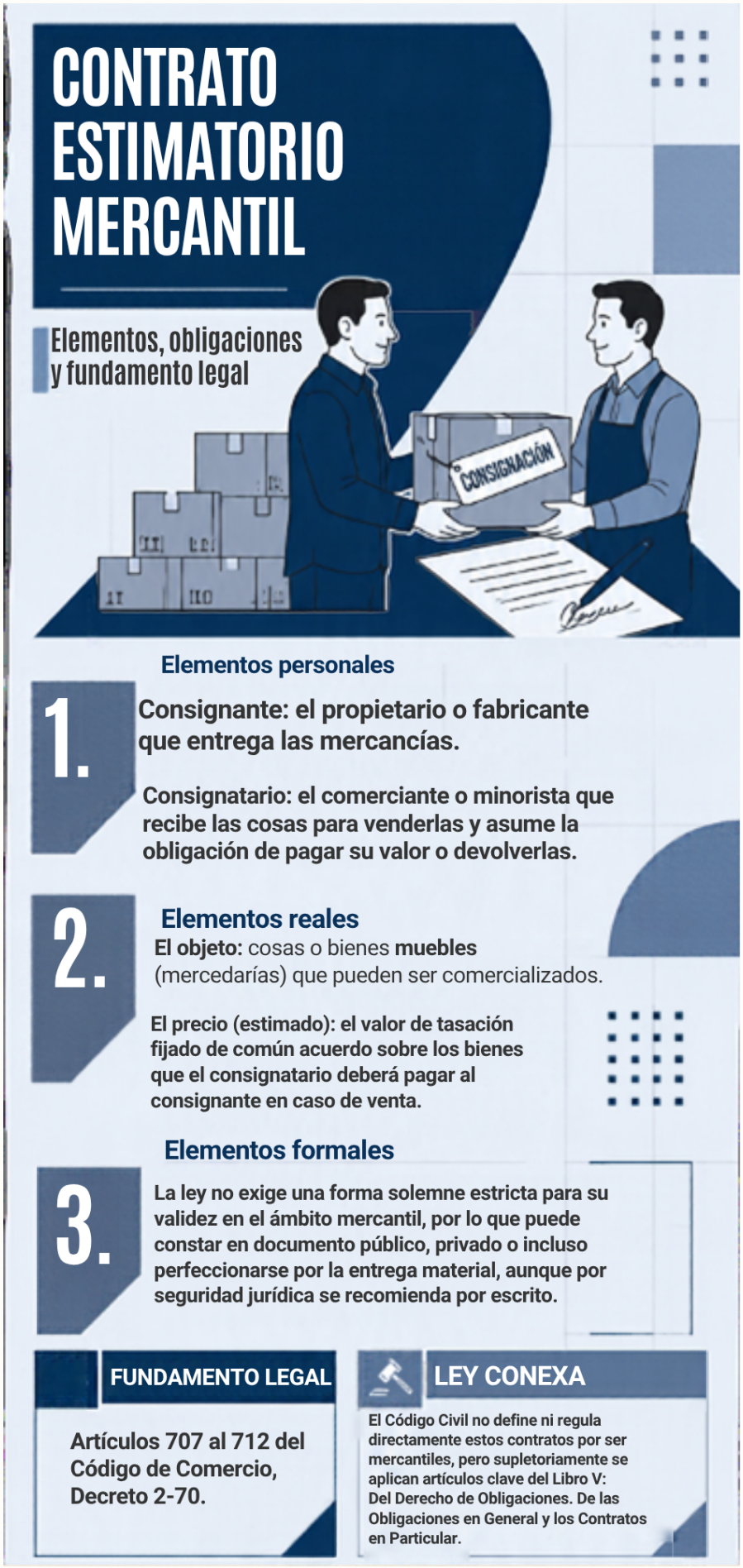
Artículos 695 al 706 del Código de Comercio, Decreto 2-70

Leyes conexas

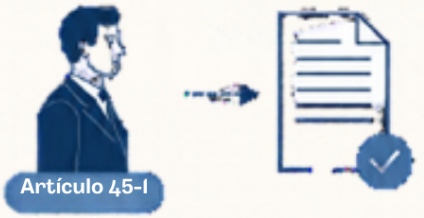
Artículos 1809 y 1825 del Código Civil, Decreto Ley Número 106


Contrato de suministro
Entregas periódicas de bienes o servicios
CONTRATO
$
1
Elementos personales
Suministrante: la parte encargada de realizar las entregas periódicas de bienes o servicios.
Suministrado: la parte que recibe los bienes o servicios y se encarga de pagar el precio acordado.
2
El objeto: los bienes muebles o servicios específicos que se van a proveer de manera repetida en el tiempo.
El precio: la suma de dinero que el suministrado paga por cada prestación o de forma periódica según lo pactado.
3
Elementos formales
Al igual que el contrato estimatorio, predomina la libertad de forma, regida por los usos mercantiles y la autonomía de la voluntad. Se formaliza comúnmente por escrito cuando involucra suministros industriales, comerciales o de servicios contínuos de mayor envergadura.
Fundamento legal
Artículo 713 del Código de Comercio, Decreto 2-70.
Leyes conexas
El Código Civil no define ni regula directamente estos contratos por ser mercantiles, pero supletoriamente se aplican artículos clave del Libro V. Del Derecho de Obligaciones, de las Obligaciones en General y de los Contratos en Particular.

Contrato estimatorio mercantil



Contrato de licencia de uso



Artículo 45-I

Artículo 33-96

1

El licenciante:
es el titular legítimo del derecho de propiedad industrial, como el dueño de una marca, patente o diseño. Es quien otorga la autorización para usar su creación o signo.

El licenciatario:
es la persona individual o empresa, comercialmente o empresa, que recibe la autorización para utilizar el bien intangible a cambio de cumplir con las condiciones pactadas.

2 Elementos reales

El derecho de propiedad industrial:
es el derecho intangible objeto de la licencia, como una marca registrada, un nombre comercial, una patente de invención o un diseño industrial.

La contraprestación:
es la suma de dinero u otro beneficio económico que el licenciatario se obliga a pagar al licenciante por el uso concedido.

3 Elementos formales

La **escritura**: el contrato debe constar por escrito. En la práctica notarial y mercantil, suele formalizarse en documento privado con firmas legalizadas o en escritura pública, especialmente si se desea inscribir sin contratiempos en el Registro de la Propiedad Industrial.

Fundamento legal

Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, aplicable a la materia de propiedad industrial y a los contratos sobre marcas, nombres comerciales, patentes y otras figuras. Artículo 45.

Leyes conexas

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-96 del Congreso de la República, Licencia de derechos patrimoniales: regulada formalmente por los artículos 72 al 83.

Contrato de depósito mercantil

Guarda, custodia y devolución de bienes muebles



1.

DEPOSIANTE

DEPOSITARIO

1. Elementos personales

- **Depositante:** es la persona individual o jurídica que entrega la cosa mueble para su guarda y custodia.
- **Depositario:** es la persona que recibe la cosa con la obligación de custodiarla y devolverla cuando le sea requerida. En el ámbito mercantil, suele ser una empresa o un almacén general de depósito especializado.

2.

OBJETO

RETRIBUCIÓN

2. Elementos reales

- **El objeto:** deben ser bienes muebles, como mercerías, maquinaria, dinero o títulos de crédito.
- **La retribución (precio):** es la remuneración económica que paga al depositante al depositario por el servicio de almacenamiento y custodia.

3.

POR ESCRITO

3. Elementos formales

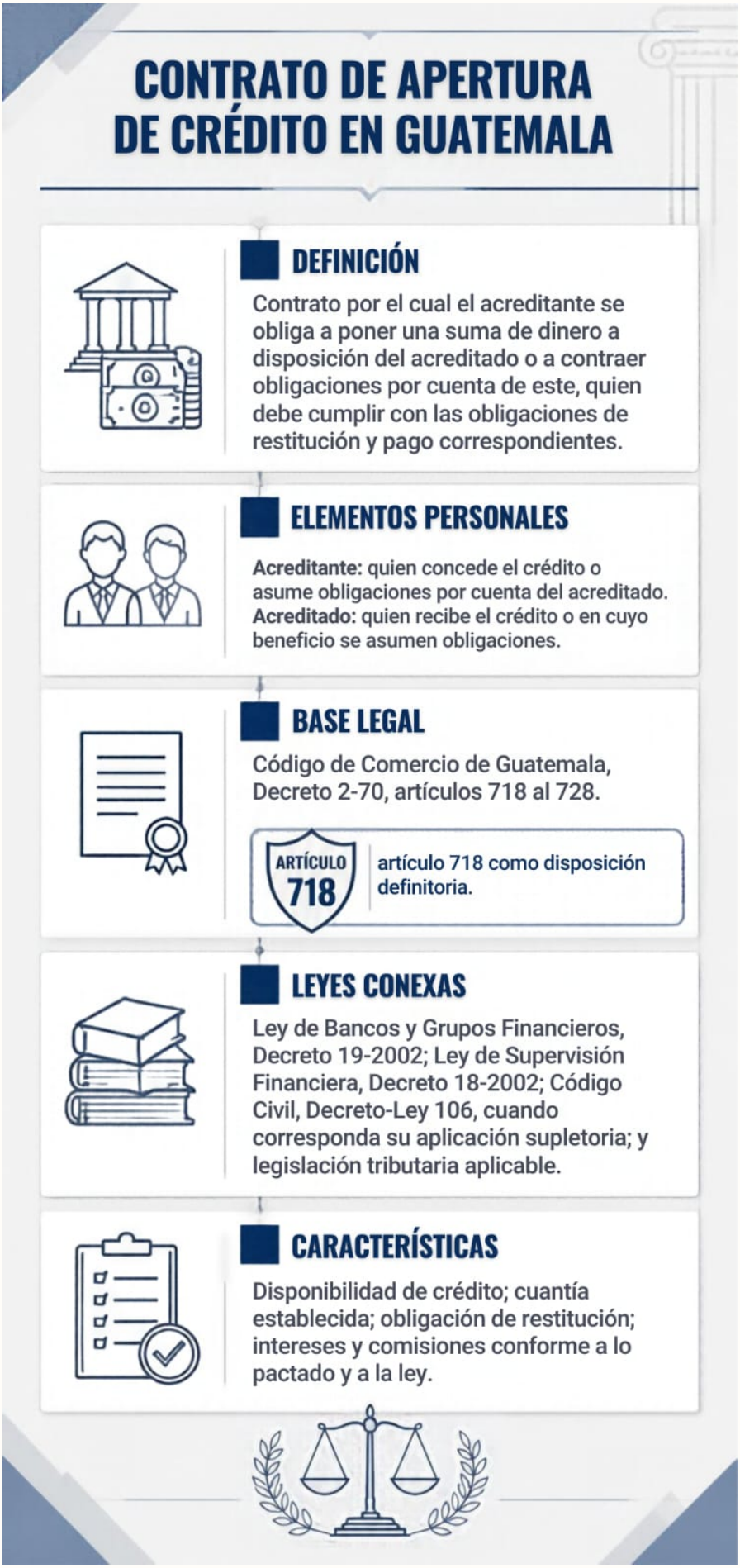
- **Por escrito:** aunque el Código de Comercio no exige una solemnidad rígida para todos los depósitos mercantiles ordinarios, por seguridad jurídica y para efectos probatorios se costumbra celebrar por escrito, especialmente en depósitos bancarios o en Almacenes Generales de Depósito, donde se emiten títulos representativos como el certificado de depósito y el bono de prenda.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículos 714 al 716 del Código de Comercio, Decreto 2-70.

LEYES CONEXAS

- **Ley de Almacenes Generales de Depósito, Decreto 1746 del Congreso de la República.**
- **Código Civil, Decreto Ley 106,** como ley supletoria.
- **Contrato de depósito en general: artículos 1974 al 1999.**


CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN GUATEMALA
DEFINICIÓN
Contrato por el cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer obligaciones por cuenta de este, quien debe cumplir con las obligaciones de restitución y pago correspondientes.
ELEMENTOS PERSONALES
Acreditante: quien concede el crédito o asume obligaciones por cuenta del acreditado.
Acreditado: quien recibe el crédito o en cuyo beneficio se asumen obligaciones.
BASE LEGAL
Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70, artículos 718 al 728.
ARTÍCULO 718
artículo 718 como disposición definitoria.
LEYES CONEXAS
Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002; Ley de Supervisión Financiera, Decreto 18-2002; Código Civil, Decreto-Ley 106, cuando corresponda su aplicación supletoria; y legislación tributaria aplicable.
CARACTERÍSTICAS
Disponibilidad de crédito; cuantía establecida; obligación de restitución; intereses y comisiones conforme a lo pactado y a la ley.

CONTRATO DE FACTURA Y DESCUENTO EN GUATEMALA

Derecho Mercantil guatemalteco



1. Definición

La factura cambiaria es un título de crédito que incorpora el derecho de cobrar el precio de mercaderías vendidas al crédito, conforme a los requisitos legales. En la operación de descuento, una persona transmite un crédito a una entidad o tercero para recibir anticipadamente su valor, normalmente con deducciones por intereses, comisiones o gastos pactados.



2. Elementos personales

- Vendedor o emisor de la factura cambiaria.
- Comprador o aceptante, obligado al pago según el título y la ley.
- Descontante: quien anticipa el dinero.
- Descontatario: quien transmite el crédito y recibe el importe anticipado.



3. Base legal

Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70:

- Artículo 591: factura cambiaria.
- Artículos 729 al 733: contrato de descuento.
- Artículos 386 y siguientes: requisitos generales de los títulos de crédito, en lo que corresponda.



4. Leyes conexas

- Ley de Factoraje y de Descuento, Decreto 1-2018, cuando resulte aplicable.
- Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002, para las operaciones de las entidades comprendidas en su ámbito.
- Normativa tributaria aplicable a la emisión de facturas.



5. Características

- Permite documentar ventas al crédito y obtener liquidez anticipada mediante el descuento de derechos de cobro.

Debe diferenciarse la factura cambiaria de una factura comercial ordinaria.

Guatemala · Derecho Mercantil

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE MERCANTIL EN GUATEMALA

1 DEFINICIÓN

El contrato de cuenta corriente mercantil es aquel por el cual dos personas que mantienen relaciones comerciales acuerdan registrar en una cuenta los créditos y débitos derivados de sus operaciones, de manera que el saldo resultante sea el que deba exigirse conforme a las condiciones pactadas y la ley.

2 ELEMENTOS PERSONALES

- **Cuentacorrentistas:** las dos partes que acuerdan registrar sus operaciones comerciales en una cuenta corriente.
- **Acreedor o deudor del saldo: la parte que resulte con derecho a cobrar o con obligación de pagar después de establecer el saldo correspondiente.**

3 BASE LEGAL

Código de Comercio de Guatemala

Decreto 2-70

artículos 734 al 743

4 LEYES CONEXAS

- **Código de Comercio, Decreto 2-70:** regulación mercantil de la cuenta corriente.
- **Código Civil, Decreto-Ley 106:** aplicación supletoria cuando corresponda.
- **Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002:** cuando la operación involucre entidades bancarias sujetas a esta ley.
- **Legislación tributaria** aplicable a las operaciones comerciales registradas.

5 CARACTERÍSTICAS

- **Intervienen dos partes.**
- **Se registran créditos y débitos recíprocos.**
- **Se establece un saldo conforme a las condiciones del contrato.**
- **Facilita el control de operaciones comerciales entre las partes.**

Contrato de reporto



Cartas órdenes de crédito

Código de Comercio de Guatemala, artículos 750 al 756

1 Elementos personales

- **Dador:** quien expide la carta y ordena al destinatario que entregue fondos al tomador; responde por lo pagado.
- **Tomador:** persona determinada a cuyo favor se expide la carta y que recibe el dinero.
- **Destinatario:** persona, generalmente un banco o corresponsal, a quien se dirige la orden de pago.

2 Artículos relacionados

- **Art. 750:** a favor de persona determinada, no negociable, con cantidad fija o máximo preciso.
- **Art. 751:** no se aceptan ni se protestan; no dan acción contra los destinatarios.
- **Art. 752:** derecho del tomador contra el dador si no se le paga.
- **Art. 753:** el dador puede revocarla mientras no se haya pagado.
- **Art. 754:** el dador responde ante el destinatario por lo pagado dentro de los límites.
- **Art. 755:** si no se fija plazo, vence al año de su expedición.
- **Art. 756:** el tomador reembolsa lo pagado más intereses legales, salvo pacto.

3 Leyes conexas

- **Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002:** operaciones bancarias autorizadas (art. 41).
- **Ley de Tarjetas de Crédito, Decreto 2-2024:** las tarjetas se rigen en lo conducente por estas reglas (art. 757 del Código).
- **Código Civil, Decreto-Ley 106:** reglas del mandato y de las obligaciones, de aplicación supletoria.
- **Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001:** debida diligencia del banco.

Fuente: elaboración propia con base en el Código de Comercio de Guatemala (Decreto 2-70) y leyes citadas.

Contrato de crédito documentario

Código de Comercio de Guatemala, artículos 758 al 765

1 Elementos personales

- **Acreditado u ordenante:** comprador o importador que solicita el crédito y fija las condiciones.
- **Acreditante o banco emisor:** se obliga por cuenta del acreditado a pagar al beneficiario contra documentos.
- **Beneficiario:** vendedor o exportador que cobra al presentar los documentos exigidos.
- **Banco notificador o confirmador:** avisa del crédito, si lo confirma, queda obligado solidariamente.

2 Artículos relacionados

- **Art. 758:** definición del contrato.
- **Art. 759:** el crédito irrevocable solo se modifica con la conformidad de todos.
- **Art. 760:** obligaciones del banco notificador y del confirmador.
- **Art. 761:** excepciones que puede oponer el acreditante.
- **Art. 762:** el beneficiario solo transmite el crédito si está facultado.
- **Arts. 763 y 764:** revisión de documentos según los usos mercantiles; independencia de la compraventa.
- **Art. 765:** sin vencimiento fijado, vale seis meses desde la notificación.

3 Leyes conexas

- **Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002:** faculta a los bancos para emitir o confirmar cartas de crédito (art. 41).
- **Reglas UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional:** se incorporan por remisión en cada crédito.
- **Ley de Libre Negociación de Divisas, Decreto 94-2000:** pagos en moneda extranjera.
- **Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001:** control de operaciones de comercio exterior.

Fuente: elaboración propia con base en el Código de Comercio de Guatemala (Decreto 2-70) y leyes citadas.

Contrato de fideicomiso de inversión

Código de Comercio, artículos 766 al 793, y Decreto 34-96, artículo 76

1 Elementos personales

- **Fideicomitente:** persona con capacidad para enajenar que transmite bienes o dinero para invertirlos.
- **Fiduciario:** banco establecido en el país; en el fideicomiso de inversión puede delegarse en un agente de bolsa.
- **Fideicomisario:** persona que recibe los beneficios; nunca puede serlo el fiduciario.

2 Artículos relacionados

- **Art. 766:** definición: bienes transmitidos y afectados a fines determinados.
- **Arts. 767 al 769:** capacidad del fideicomitente; solo bancos como fiduciarios; fideicomisario.
- **Art. 771:** escritura pública con aceptación del fiduciario.
- **Art. 776:** efectos frento a terceros según el tipo de bien.
- **Arts. 784 y 785:** reglas de inversión, cuentas separadas y rendición anual de cuentas.
- **Arts. 787 y 790:** causas de extinción, plazo máximo de 25 años, salvo excepciones.
- **Art. 789:** nulidad de los fideicomisos secretos.

3 Leyes conexas

- **Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 34-96:** regula el fideicomiso de inversión y los certificados liduciarios (art. 76).
- **Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002:** autoriza a los bancos a actuar como fiduciarios (art. 41).
- **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97:** fideicomisos constituidos con fondos públicos.
- **Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67-2001:** identificación del beneficiario final.

Fuente: elaboración propia con base en el Código de Comercio de Guatemala (Decreto 2-70) y leyes citadas.

CONTRATO DE PARTICIPACION

ELEMENTOS PERSONALES

- El Gestor: Es el comerciante titular de la empresa o negocio que ejecuta las operaciones comerciales. Recibe los bienes o servicios aportados por el participante.
- El Participante: Es la persona comerciante o no que aporta bienes o servicios al gestor para sus operaciones de negocio.





ARTICULOS CONTENDIOS DEL CODIGO DE COMERCIO

- Articulo 861 Concepto:
- Articulo 862 Forma y Ausencia de Personeria:
- Articulo 863 Uso del nombre del participante:
- Articulo 864 Distribución de Utilidades y Pérdidas:
- Articulo 865 Régimen supletorio:

LEYES CONEXAS

- Codigo civil decreto ley 106.
- Ley del impuesto sobre la renta.
- Ley del impuesto al valor agregado.
- Ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos.
- Ley de garantías mobiliarias.
- Ley de arbitraje.



CONTRATO DE HOSPEDAJE

ELEMENTOS PERSONALES

- El Hotelero, Hospedero, Albergador o Fondista: Es el comerciante individual o jurídico titular del establecimiento que ofrece el albergue y los servicios adicionales.
- El Huésped, Viajero o Usuario: Es la persona natural que solicita el servicio de albergue temporal para sí o sus acompañantes.





ARTICULOS CONTENDIOS DEL CODIGO DE COMERCIO

- Art. 866 Definición y Normativa Aplicable:
- Art. 867 Derechos y Obligaciones del Hotelero:
- Art. 868 Equipaje en Custodia / Depósito:
- Art. 869 Negativa a Recibir Bienes:
- Art. 870 Derecho de Retención:
- Art. 871 Causales de Extinción:
- Art. 872 Remate de Bienes Retenidos:
- Art. 873 Desocupación / Auxilio de la Fuerza Pública:

LEYES CONEXAS

- Ley orgánica del instituto guatemalteco de turismo.
- Reglamento para establecimientos de hospedaje.
- Codigo civil.
- Leyes tributarias.
- Ley de protección al consumidor y usuario.



CONTRATO DE SEGUROS

ELEMENTOS PERSONALES

- El Asegurador: Es la persona jurídica sociedad anónima debidamente autorizada por el Estado para asumir y cubrir los riesgos.
- El Tomador o Solicitante: Es la persona física o jurídica que contrata directamente el seguro con el asegurador y asume la obligación del pago de la prima.





ARTICULOS CONTENDIOS DEL CODIGO DE COMERCIO

- Articulos 874 al 918.
- Articulos 919 al 985.
- Articulos 947 al 985.

LEYES CONEXAS

- Ley de la actividad aseguradora.
- Ley de bancos y grupos financieros.
- Ley de superintendencia de bancos.
- Acuerdo no. 3-2011 de la superintendencia de bancos.
- Codigo civil.



CONTRATO DE SEGUROS

ELEMENTOS PERSONALES

- Fiador / Afianzadora: Sociedad anónima mercantil autorizada que asume la garantía y responde solidariamente ante el incumplimiento.
- Fiado / Deudor: Persona individual o jurídica obligada en el contrato principal y que solicita la emisión de la fianza a su favor.
- Beneficiario: Acreedor de la obligación principal, a favor de quien se emite la póliza para resarcir posibles daños por incumplimiento.





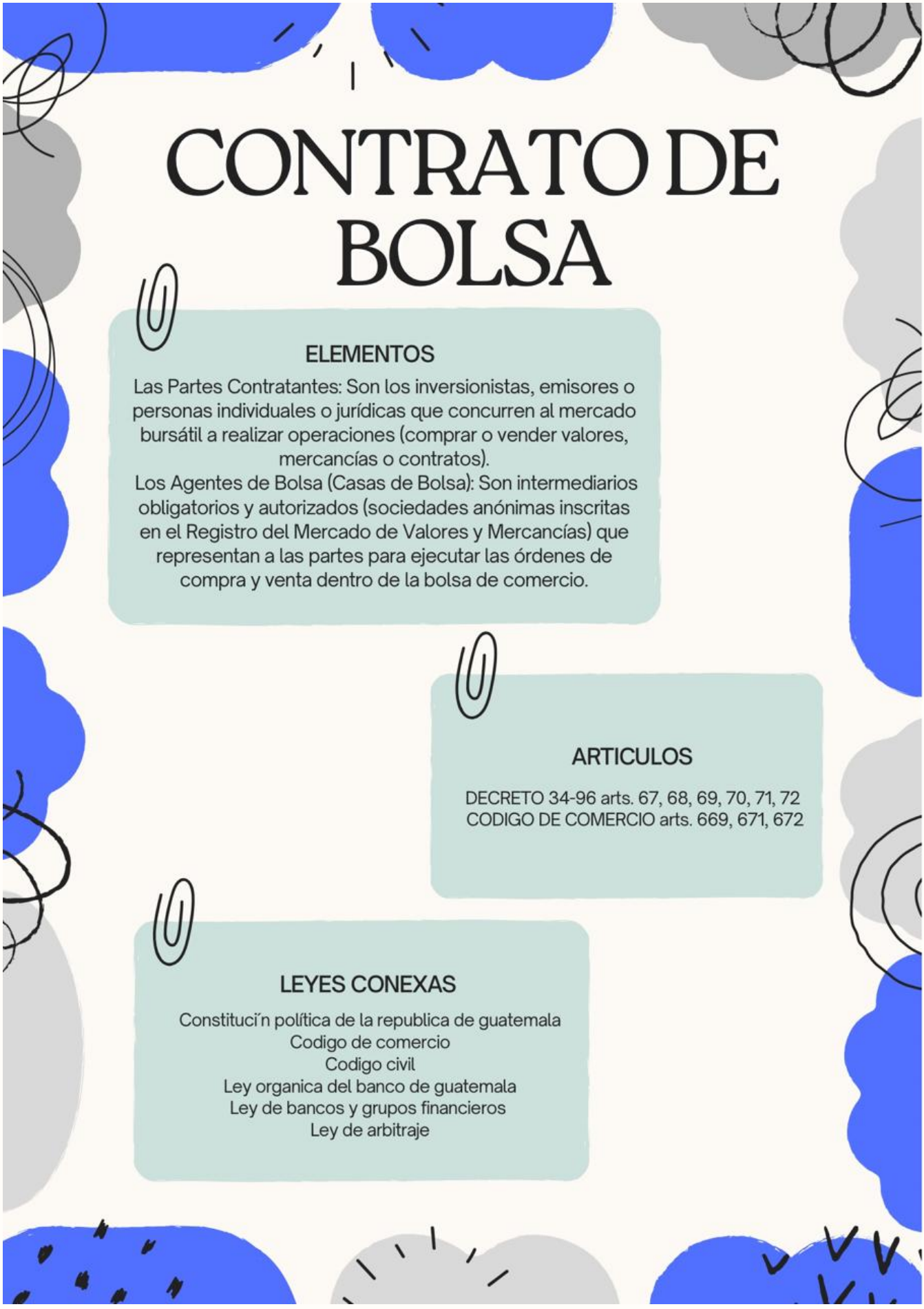
ARTICULOS CONTENDIOS DEL CODIGO DE COMERCIO

- Art. 1026: Prueba de la fianza.
- Art. 1027 y 1028: Responsabilidad solidaria y cobro de primas.
- Art. 1029: Exigibilidad de la contragarantía.
- Art. 1030: Mora.
- Art. 1032: Prórrogas o esperas. 1038: Contrato de Reafianzamiento y provisión de fondos.

LEYES CONEXAS

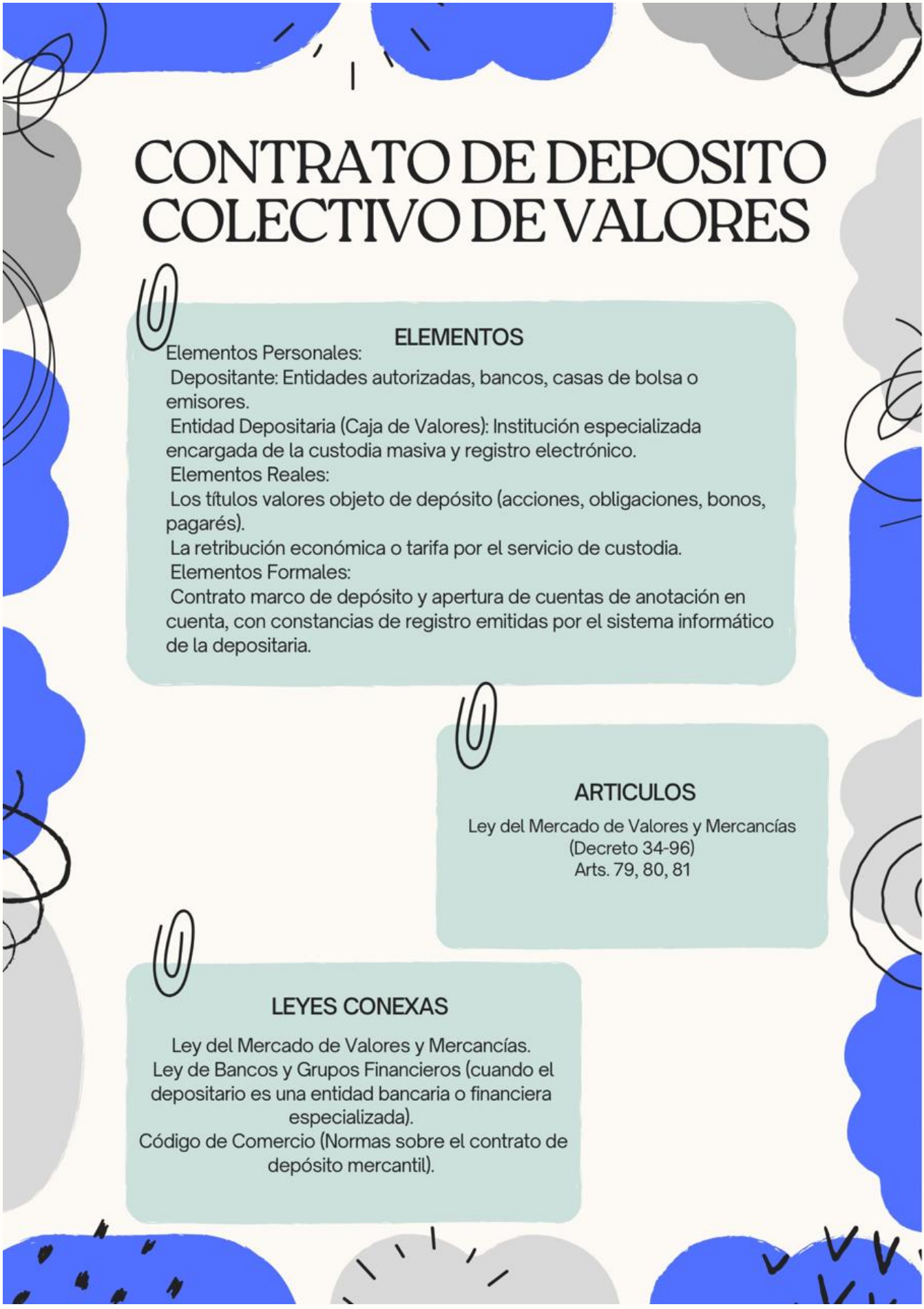
- Código civil.
- Ley de la actividad aseguradora.
- Ley de contrataciones del estado.
- Normativas de la superintendencia de bancos.




CONTRATO DE BOLSA
ELEMENTOS
Las Partes Contratantes: Son los inversionistas, emisores o personas individuales o jurídicas que concurren al mercado bursátil a realizar operaciones (comprar o vender valores, mercancías o contratos).
Los Agentes de Bolsa (Casas de Bolsa): Son intermediarios obligatorios y autorizados (sociedades anónimas inscritas en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías) que representan a las partes para ejecutar las órdenes de compra y venta dentro de la bolsa de comercio.
ARTICULOS
DECRETO 34-96 arts. 67, 68, 69, 70, 71, 72
CODIGO DE COMERCIO arts. 669, 671, 672
LEYES CONEXAS
Constituci´n política de la republica de guatemala
Codigo de comercio
Codigo civil
Ley organica del banco de guatemala
Ley de bancos y grupos financieros
Ley de arbitraje


CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
ELEMENTOS
Personales: El inversionista (o participante) y la Sociedad Gestora / Administradora del Fondo.
Reales: La aportación de dinero del inversor y las cuotas de participación o certificados emitidos.
Formales: Contrato tipo impreso, reglamento del fondo e inscripción registral correspondiente.
Obligaciones de las Partes:
Inversionista: Aportar el capital acordado y pagar las comisiones de gestión pactadas.
Sociedad Gestora: Administrar el fondo con la debida diligencia, diversificar las inversiones, rendir cuentas periódicamente y liquidar los rendimientos o el fondo según lo estipulado.
ARTICULOS
Ley del Mercado de Valores y Mercancías (Decreto 34-96)
Artículo 74, 75,76
LEYES CONEXAS
Código de Comercio de Guatemala
Ley de Bancos y Grupos Financieros
Ley Orgánica del Banco de Guatemala Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Ley del Impuesto Sobre la Renta


CONTRATO DE FUTUROS
ELEMENTOS
Elementos Personales:
Comprador (Posición Larga): Quien se obliga a recibir el activo o su equivalente monetario.
Vendedor (Posición Corta): Quien se obliga a entregar el activo o su equivalente monetario.
Bolsa de Valores / Cámara de Compensación: Contraparte central que garantiza el cumplimiento.
Elementos Reales:
El activo subyacente (commodity, divisa, índice bursátil o tasa de interés).
El precio pactado y el margen de garantía inicial.
Elementos Formales:
Contrato estandarizado registrado electrónicamente en sistemas centralizados de negociación bursátil.
ARTICULOS
Ley del Mercado de Valores y Mercancías
(Decreto 34-96)
Arts. 20, 78, 70, 71
LEYES CONEXAS
Ley de Libre Negociación de Divisas
Ley de Bancos y Grupos Financieros
Ley Orgánica del Banco de Guatemala
Código de Comercio de Guatemala
Ley de Arbitraje
Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos


CONTRATO DE DEPOSITO COLECTIVO DE VALORES
ELEMENTOS
Elementos Personales:
Depositante: Entidades autorizadas, bancos, casas de bolsa o emisores.
Entidad Depositaria (Caja de Valores): Institución especializada encargada de la custodia masiva y registro electrónico.
Elementos Reales:
Los títulos valores objeto de depósito (acciones, obligaciones, bonos, pagarés).
La retribución económica o tarifa por el servicio de custodia.
Elementos Formales:
Contrato marco de depósito y apertura de cuentas de anotación en cuenta, con constancias de registro emitidas por el sistema informático de la depositaria.
ARTICULOS
Ley del Mercado de Valores y Mercancías (Decreto 34-96)
Arts. 79, 80, 81
LEYES CONEXAS
Ley del Mercado de Valores y Mercancías.
Ley de Bancos y Grupos Financieros (cuando el depositario es una entidad bancaria o financiera especializada).
Código de Comercio (Normas sobre el contrato de depósito mercantil).

Contrato de leasing

CONTRATO DE LEASING

1 ELEMENTOS PERSONALES



Arrendador: Persona individual, jurídica, banco o sociedad financiera que adquiere la propiedad del bien y lo concede en arrendamiento.
Arrendatario: Persona individual o jurídica que recibe el uso, goce y disfrute del bien a cambio del pago de rentas.

2 ARTÍCULOS

Artículo 2, 3 y 4 - Ley de Leasing
Artículo 671 - Código de Comercio



3 LEYES CONEXAS



Decreto 2-2021 del Congreso de la República: Ley de Leasing
Decreto 2-70 del Congreso de la República: Código de Comercio de Guatemala
Decreto 10-2012: Ley de Actualización Tributaria
Decreto 27-92: Ley del Impuesto al Valor Agregado

Contrato de franquicia

CONTRATO DE FRANQUICIA

1 ELEMENTOS PERSONALES



- Franquiciante: Titular del modelo de negocio, de los signos distintivos y del know-how.
- Franquiciado: Inversionista independiente que adquiere el derecho de réplica y explotación del negocio en un determinado territorio.

2 ARTÍCULOS

Art. 1574 del Código Civil
Art. 671 del Código de Comercio
Art. 45 de la Ley de Propiedad Industrial



3 LEYES CONEXAS



- Código de Comercio:

Art. 669: Principios de verdad sabida y buena fe guardada en contratos mercantiles.

- Ley de Propiedad Industrial:

Arts. 45, 46 y 47: Regulan la licencia de uso de marcas, transmisibilidad de derechos marcarios y secretos empresariales.

- Acuerdo Gubernativo 89-2002 (Reglamento de la Ley):

Art. 27 regula la inscripción extractada de la licencia de marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

- Código Civil:

Normas supletorias sobre obligaciones, contratos y saneamiento

Contrato de distribución

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

1 ELEMENTOS PERSONALES



- Principal, Concedente o Fabricante: Comerciante (individual o jurídico, nacional o extranjero) que provee los bienes o servicios objeto del contrato.
- Distribuidor: Comerciante independiente que adquiere la mercancía en propiedad para su posterior reventa al público o a minoristas dentro de una zona geográfica asignada.

2 ARTÍCULOS

Artículo 280 al 291 del Código de Comercio
Artículo 669 Código de Comercio
Artículo 671 Código de Comercio



3 LEYES CONEXAS



- Código de Comercio
- Ley de Actualización Tributaria
- Código Civil

Contrato de club de campo

CONTRATO DE CLUB DE CAMPO

1 ELEMENTOS PERSONALES



- La Entidad Administradora o Desarrolladora: Sociedad mercantil que construye, posee, gestiona y mantiene las instalaciones recreativas o deportivas.
- El Socio, miembro o afiliado: Persona individual o jurídica que adquiere la membresía, acción o derecho de uso para sí y su grupo familiar o beneficiarios designados.

2 ARTÍCULOS

Artículos 669 al 673 Código de Comercio



3 LEYES CONEXAS

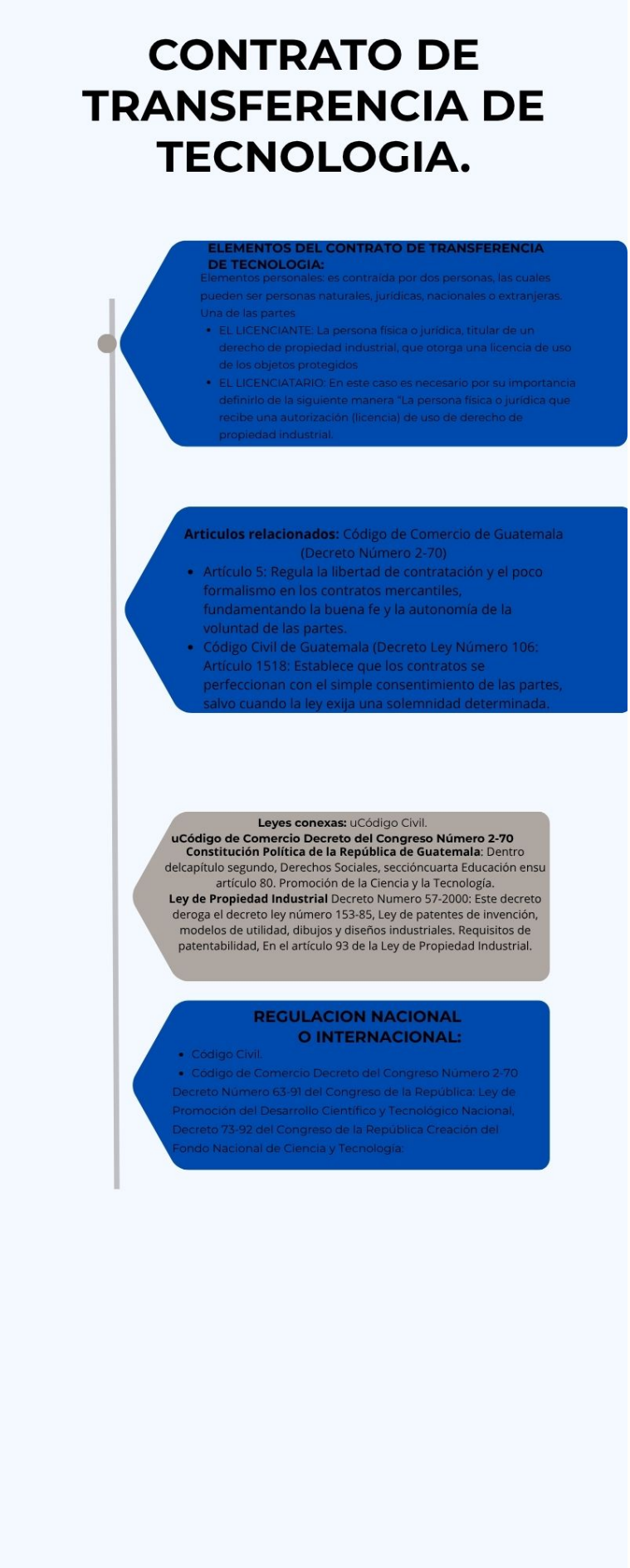


- Código de Comercio
- Ley de Protección al Consumidor y Usuario

Panorama de contratos atípicos



Transferencia de tecnología



CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TIEMPO COMPARTIDO, ELEMENTOS PERSONALES.

1.
Clientes (Adquirientes): Puede ser una o varias personas que disfrutarán de las instalaciones o del bien.
2.
Empresa o Institución (Administrador): Persona jurídica que presta el servicio de tiempo compartido o de club de campo, son los que proporcionan las instalaciones o el bien.

ELEMENTOS REALES:
1.
El bien: Como lo puede ser un bien inmueble o mueble.
2.
El dinero: Es el precio que el cliente pagará por el uso de dichas instalaciones.

articulos relacionados.

- Artículo 1517 del Código Civil (Decreto Ley 106):
- Artículo 1518 del Código Civil.
- Artículo 671 del Código de Comercio (Decreto 2-70
- Artículo 672 del Código de Comercio:

-

Agregar algo de texto

- Código Civil de Guatemala (Decreto Ley Número 106).
- Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto Número 006-2003 del Congreso de la República
- Código de Comercio de Guatemala (Decreto Número 2-70).

contrato de pool Aeronáutico.

ELEMENTOS PERSONALES Y REALES.

ELEMENTOS:
Personales: las entidades dedicadas a la explotación del tráfico aéreo. Y los pasajeros.
Reales: acciones de distribución del tráfico aéreo.
Formales: libertad de forma.

articulos relacionados.

- REGULACIÓN INTERNA: no se halla regulado específicamente en ningún texto legal. artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 73 y
- 74 de La Ley de Aviación civil,.
- 77, 78, 79, 81, 83 de la Convención de
- Chicago.

leyes conexas

- **Código Civil.**
- **Código de Comercio.**

Contrato de asistencia administrativa.

ELEMENTOS PERSONALES Y REALES.

- **El objeto del contrato: La descripción clara y detallada de los servicios administrativos que se van a prestar (ej. gestión documental, soporte contable, recursos humanos, planificación u operación de oficina).**
- **La contraprestación (precio): El término legal, honorario o tarifa fijada por la prestación del servicio, así como la forma y periodicidad de pago.**
- **El plazo o duración: El tiempo determinado o indeterminado durante el cual estará vigente la asistencia**

articulos relacionados.

- Código Civil de Guatemala (Artículos 2027 al 2036)
- Código de Comercio de Guatemala (Artículo 44)

leyes conexas

- **Código Civil decreto 106.**
- **Código de Comercio. 2-70**
- **Ley del Mercado de Valores y Mercancías (Decreto Número 34-96)**
- **Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Número 57-92)**

Contrato de informática

